

1500270-56.2019.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2305842/2019 - DEL.POL.QUEIROZ, 8096407 - DEL.POL.QUEIROZ, 143/19/405 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500270-56.2019.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-56.2019.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2305842/2019 - DEL.POL.QUEIROZ, 8096407 - DEL.POL.QUEIROZ, 143/19/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2305842 - DEL.POL.QUEIROZ, 143/19/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2305842 - DEL.POL.QUEIROZ, 143/19/405 -

DEL.POL.QUEIROZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR DIAS DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 20 de outubro de 2019, na madrugada, na Vicinal Queiroz/Luiziânia, nº 9999, na cidade de Queiroz/SP, Comarca de Tupã/SP, trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de cocaína, pesando 6,19 gramas, e 03 (três) porções

de maconha, totalizando 7,43 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em decorrência dos fatos, o réu foi autuado em flagrante delito (fl. 1).

Realizada audiência de custódia (fls. 44/48), a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, restando o mandado de prisão cumprido às fls. 51/52.

Ante decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede do Habeas Corpus nº 545.785/SP, foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 142/146), restando o alvará de soltura cumprido às fls 168/170.

Notificado (fl. 227), o réu apresentou defesa prévia (fls. 207/211).

A denúncia foi recebida em 12/08/2020 (fls. 229/231).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, de duas testemunhas de defesa, e, ao final, o interrogatório do réu (fls. 372/373 e mídia audiovisual de fl. 374).

Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público postulou pela procedência da ação. No que tange à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, não havendo circunstâncias a serem valoradas na segunda fase. Defende que seja afastada a incidência do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, haja vista a pendência do trânsito em julgado de condenação anterior por tráfico de drogas. Ainda, defende a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa apresentou alegações finais escritas, postulando pela improcedência da ação, defendendo a absolvição do acusado, sob alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, sustentando, ainda, insuficiência probatória em face da traficância.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1); Termos de Depoimento (fls. 2 e 3); Termo de Interrogatório (fl. 4); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/7); Boletim de Ocorrência nº 143/2019 (fls. 8/10) e nº 687/2017 (fls. 58/59); Laudo Pericial (fls. 17/19, 20/22, 123/124, 125/127, 375/377 e 378/380); Registros Fotográficos (fls. 23/26); Relatório Final (fls. 61/62), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha de acusação Rafael Silva Freitas, inquirida em solo policial, declarou que: "É SEGURANÇA PARTICULAR DA EMPRESA VIP, CONTRATADA PARA TRABALHAR NO EVENTO DA FESTA DO PEÃO QUE OCORREU NESTA CIDADE. AOS TRINTA MINUTOS DE HOJE, O DEPOENTE ENCONTRAVA-SE TRABALHANDO NA DITA FESTA, QUANDO VIU UM RAPAZ EM ATITUDE SUSPEITA, CONVERSANDO COM OUTROS TRÊS RAPAZES; O DEPOENTE CHAMOU SEUS COLEGAS PARA DAR APOIO E CHECAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO; COM A APROXIMAÇÃO DO DEPOENTE E SEU COLEGA EDUARDO, O RAPAZ, IDENTIFICADO COMO SENDO JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO SAIU CORRENDO. ELE FOI PERSEGUIDO E DETIDO. FOI NECESSÁRIO O USO FORÇA FÍSICA, PORQUE, A TODO MOMENTO, JOÃO VICTOR QUE RIA SE SAFAR E FUGIR; O DEPOENTE REVISTOU JOÃO VICTOR E

COM ELE FORAM ACHADAS SETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS E UM TUBO PLÁSTICO DA MESMA SUBSTÂNCIA, COM PESO BRUTO DE 7,85 GRAMAS, TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO BRUTO DE 7,90 GRAMAS E A QUANTIA DE R\$ 10,00; NA PRESENÇA DO DEPOENTE JOAO VICTOR DISSE QUE A DROGA LHE PERTENCIA E SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. TODOS VIERAM A DELEGACIA E DIANTE DA AUTORIDADE POLICIAL DELIBERAR PELA PRISÃO DE JOÃO VICTOR, O DEPOENTE DEU-LHE VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECE JOÃO VICTOR. "

Em juízo, Rafael Silva Freitas, relatou que estava trabalhando na noite dos fatos juntamente com seu parceiro Eduardo. Disse que avistou o acusado entregando entorpecente para outros dois indivíduos, de forma que o depoente pediu o apoio de Eduardo. Relatou que, no momento em que chegaram ao local para realizarem a abordagem, o acusado se evadiu. Disse que foram atrás do acusado, o contiveram, e, durante a revista, foram encontradas as outras porções. Ao ser inquirido, afirmou ter abordado o acusado por ter avistado o mesmo fazendo a entrega de entorpecentes para dois indivíduos enquanto conversavam. O depoente e Eduardo foram abordar o acusado, que se evadiu do local, no entanto, ambos conseguiram contê-lo. Em revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína, dispostas em "ependorfs", assim como, porções de maconha embaladas em plástico transparente. O réu não prestou esclarecimentos, apenas tentou evadir-se do local a todo momento. Disse que não teve como abordar os dois indivíduos, pois ambos perceberam a sua aproximação, portanto, focaram no acusado, em razão de o mesmo estar entregando as substâncias. O fato ocorreu em uma área isolada do evento, na parte interior de um recinto, sendo apreendida pouca quantia em dinheiro, supondo que o acusado estava começando a praticar a venda dos entorpecentes. Confirmou ser vigilante da festa, trabalhando como segurança particular. No momento dos fatos, o depoente e Eduardo estavam uniformizados, e, dessa maneira, o acusado percebeu sua aproximação, evadindo-se do local. Afirmou que a Polícia Militar estava "do lado de fora" do evento, portanto, ao abordarem o acusado, levaram-no aos policiais, que informaram o dever de apresentarem um boletim de ocorrência. Esclareceu que Eduardo também é vigilante e fez a revista pessoal no acusado. Em razão de a Polícia Militar estar apenas "no lado de fora" do evento, precisou conter o acusado. Foi necessário o uso de força física para conter o acusado, pois tentou evadir-se a todo momento, bem como, nesse momento, as pessoas que estavam próximas, empreenderam contra a equipe de vigilância, dando início a uma briga generalizada.

A testemunha de acusação Eduardo Alves dos Santos, inquirida em solo policial, declarou: "O DEPOENTE ENCONTRAVA-SE TRABALHANDO NA FESTA DO PEÃO EM QUEIROZ, QUANDO EM TORNO DE 30MINUTOS DE HOJE, FOI ACIONADO VIA RÁDIO PARA DAR APOIO AO COLEGA RAFAEL. AO CONTATAR RAFAEL ELE DISSE QUE HAVIA VISTO UM INDIVÍDUO SUSPEITO DE VENDER ENTORPECENTE NA FESTA. O DEPOENTE E RAFAEL SE APROXIMARAM DO RAPAZ SUSPEITO, NÃO CONHECIDO, IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO SENDO JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO; AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO, JOÃO VICTOR EMPREENDEU FUGA. FOI PERSEGUIDO, DOMINADO COM O USO DA FORÇA FÍSICA NECESSÁRIA PARA CONTÊ-LO E REVISTADO; COM ELE FORAM ACHADAS OITO PORÇÕES DE COCAÍNA, EMBALADAS SEPARADAMENTE, SENDO SETE EM SACOS PLÁSTICO E UMA E UM TUBO PLÁSTICO. FORAM ACHADAS AINDA TRÊS PORÇÕES DE MACONHA E A QUANTIA EM DINHEIRO DE R\$ 10,00. JOÃO VICTOR, NO LOCAL DISSE QUE A DROGA SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. "

Em juízo, Eduardo Alves dos Santos, disse ser vigilante. Relatou que estava em um evento de rodeio que ocorria na cidade. O vigilante Rafael avistou uma atitude suspeita do acusado, passando a informação pelo rádio comunicador, de modo que a equipe de vigilância foi verificar a conduta, encontrando as referidas substâncias durante a abordagem. Acionaram a Polícia para serem tomadas as devidas providências, encaminhando à Delegacia. Esclareceu que o acusado foi imobilizado, não sabendo apontar qual vigilante realizou a conduta. Reafirmou que os vigilantes acharam as substâncias entorpecentes. Disse que o acusado apresentou atitudes suspeitas, em virtude de colocar a mão no bolso a todo momento, enquanto chegavam algumas pessoas, razão pela qual o vigilante Rafael passou a informação pelo rádio

e a equipe foi verificar a situação. Negou que a equipe de vigilância tenha treinamento específico para identificar tráfico e substâncias entorpecentes, portanto, acionaram diretamente a Polícia Militar, que estava na portaria do evento, chegando ao local em aproximadamente cinco minutos. No momento em que os Policiais chegaram ao local, a equipe de vigilantes já havia imobilizado o acusado, assim a Polícia realizou os devidos procedimentos, encaminhando-o à Delegacia.

A testemunha de defesa Josi de Oliveira Deo disse que não estava presente no momento dos fatos. O acusado é dependente químico, não sabendo responder acerca do período de uso de entorpecentes pelo réu, nem sobre tratamentos. Soube da dependência química por intermédio da família do acusado, os quais relataram que anteriormente o acusado "dava trabalho", devido ao uso de drogas, no entanto, já não mais. O acusado atualmente trabalha.

O informante Leandro da Silva Oliveira relatou que não estava presente no momento dos fatos. Afirmou que o réu é usuário de drogas desde a adolescência, razão pela qual os pais se preocupavam com ele. Acredita que, na presente ocasião, o réu não está mais fazendo o uso de entorpecentes.

Por fim, o acusado JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO, em sede investigatória, declarou: "SOBRE OS FATOS, CONFIRMA QUE PARTE DA DROGA APRESENTADA NESTA DP LHE PERTENCIA. DIZ QUE TINHA EM SEU PODER UMA OU DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA QUE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. NÃO É TRAFICANTE. QUE, A MACONHA EXIBIDA NÃO LHE PERTENCIA. QUE, COMO JÁ DISSE É USUÁRIO CONTUMAZ DE DROGAS. OS SEGURANÇAS NA FESTA AGREDIRAM AO INTERROGANDO COM GOLPES DE CASSETETE E SOCOS. AS DEMAIS PORÇÕES DE DROGA FORAM POSTAS PELOS VIGILANTES PARA CONDENAR O INTERROGANDO. ALEGA QUE FUGIU TEMENDO SER INCRIMINADO POR ALGO FEZ. NA HORA DOS FATOS ESTAVA EMBRIAGADO. QUE NÃO SE LEMBRA DE COMO A DROGA QUE ESTAVA EM SEU PODER FORA EMBALADA. "

O réu JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO, em seu interrogatório judicial, negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que participava de uma roda de pessoas para consumir maconha. Se deparou com alguém que falou "Perdeu! Perdeu!". Assim, as pessoas que estavam ali se evadiram do local, pois se assustaram e correram, inclusive o interrogado. Disse que "tomou umas pauladas" e o "bateram bastante" ao ser abordado por desconhecidos, sendo posteriormente colocado em um carro, momento em que "deram volta". Somente após os fatos soube que as pessoas que o abordaram eram vigilantes do rodeio. Disse ser usuário e negou haver alguma decisão condenatória. Não reconheceu as pessoas que o abordaram e o conduziram à Delegacia, não sendo policiais militares. Afirmou que "apanhou muito". Ao ser questionado acerca dos indivíduos que o conduziram à Delegacia, afirmou apenas que foram lhe espancado, e que somente nesta oportunidade teve conhecimento sobre serem seguranças do rodeio. Não sabe apontar quem eram e quais as suas vestes, nem especificar o modelo do carro utilizado no ato.

Os depoimentos colhidos em juízo apresentam consonância as demais provas obtidas em sede de investigação e demonstram a prática delitiva realizada pelo acusado.

A defesa alegou que a prisão em flagrante é ilegal por haver sido alegada por seguranças particulares da festa. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridade policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Conforme consta nos autos, os seguranças particulares da festa realizaram a abordagem do acusado após o visualizarem manipulando os entorpecentes, havendo, portanto, a caracterização de flagrância que autorizou a sua detenção e condução até a Delegacia de Polícia. Assim, nada de irregular há na apreensão dos entorpecentes, sendo válidas as provas decorrentes da prisão.

O relato das testemunhas ouvidas em juízo, seguranças do estabelecimento comercial, revelam o encontro dos entorpecentes em posse do acusado o qual, momentos antes da

abordagem, foi visualizando negociando com potenciais usuários. Não há qualquer elemento robusto nos autos a revelar inidoneidade das testemunhas ou descredibilizar seus relatos, não bastando para isso a simples negativa por parte do denunciado.

No mais, o fato das testemunhas de defesa alegarem a dependência química não exclui a mercancia, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

A negativa de autoria por parte do acusado, em fase policial e judicial, não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos, restando claro pelos relatos dos vigilantes envolvidos na ocorrência que o réu guardava e efetuava a venda dos entorpecentes descritos na denúncia.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 260/261). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza das drogas não são expressivas.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes da pena.

Na última etapa, incide a causas de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Ações penais em curso não podem impedir a incidência da causa de diminuição, mas devem ser consideradas para aplicar o quantum de diminuição da pena. Assim, em razão de o réu estar sendo investigado pelo cometimento de outro delito, aplico a diminuição no patamar de 1/2, estabelecendo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Em razão do quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial de cumprimento aberto.

Satisfeitos os requisitos legais, cabível incidência do art. 44, do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR DIAS DO PRADO como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Defiro o direito de apelar em liberdade, por estarem mantidas as condições que autorizaram a responder em liberdade até agora.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA